



SIM CARD REGISTRATION DIRECTIVE

No. 799/2021

July 2021
ADDIS ABABA



የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን
ETHIOPIAN
COMMUNICATIONS AUTHORITY

የሲም ካርድ ምዝገባ መመሪያ ቁጥር 799/2013

**ሐምሌ 2013 ዓ.ም
አዲስ አበባ**

የሲም ካርድ ምዝገባ መመሪያ

የሲም ካርድ አጠቃቀም የሚመራበትን አጠቃላይ ሁኔታን የሚገዛ የህግ ማዕቀፍ ማውጣት በማስፈለጉ፤

የሲም ካርድ አገልግሎት የሚሰጥበት፣ አገልግሎቱን የሚቋረጥበት እንዲሁም የሚታገድበት ሁኔታዎችን በአግባቡ መለየት በማስፈለጉ፤

ብሔራዊ የሲም ካርድ ደንቦችን መዝገብን ለመቆጣጠር፣ ለማስተዳደር እና ለመምራት የሚያስችል የቁጥጥር ማዕቀፍ ማዘጋጀት በማስፈለጉ፤

በኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 1148/2011 አንቀጽ 6(2) ፣ 51(2) እና 54(2) መሰረት ባለስልጣኑ ይህንን የሲም ካርድ ምዝገባ መመሪያ አውጥቷል።

ክፍል አንድ

ጠቅላላ ድንጋጌዎች

1. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ “የሲም ካርድ ምዝገባ መመሪያ ቁጥር 799/ 2013” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፤

- 1) “**ስራ ማስጀመር**” ማለት ደንበኛው የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተሮችን የኔትዎርክ አገልግሎትን በሙሉ መድረስ እንዲችል መፍቀድ ሲሆን ጥሪ ማድረግ እና ጥሪ መቀበል፣ አጭር መልዕክት መላክ እና መቀበል እንዲሁም በቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተሮች የሚሰጡ ሌሎች አገልግሎቶችን ይጨምራል።
- 2) “**የተፈቀደለት ወኪል፣ “ሻጭ” ወይም “አከፋፋይ”**” ማለት በዚህ መመሪያ መሰረት የደንበኞችን ምዝገባ ለማከናወን በቴሌኮምዩኒኬሽን አፕራተሩ የተሾመ ወይም የተቀጠረ ሰው ማለት ነው።
- 3) “**ባለስልጣን**” ማለት በኮሙኒኬሽን አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 1148/2011 መሠረት የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን ነው።
- 4) “**ፍቃድ መስጫ ቅጽ**” ማለት የቴሌኮምዩኒኬሽን አፕራተሩ ወይም የተፈቀደለት ወኪል ለደንበኞች የሚያቀርበው የአገልግሎት ውሎችን እና ሁኔታዎችን ያካተተ ቅጽ ሲሆን ፣ ተመዝጋቢው የቅጹን ይዘት በሙሉ በመረዳት እና በመቀበል አገልግሎቱን የሚያገኝበት ሂደት ነው።
- 5) “**አገልግሎት ማቆም**” ማለት ደንበኛው ከቴሌኮምዩኒኬሽን አፕራተሩ የሚያገኘውን የቴሌኮምዩኒኬሽን አገልግሎቶች ተደራሽነት ማቋረጥ ማለት ነው።
- 6) “**አለመግባባት**” ማለት ፈቃድ ባላቸው አካላት እንዲሁም በባለፍቃድ እና በተጠቃሚ መካከል አንዱ በሌላኛው ወገን ተግባር ወይም ውሳኔ ሲከፋ ወይም ሁለቱም ወገኖች እርስ በእርስ በወሰዱት ውሳኔ ወይም በፈጸሙት ተግባር ሲከፋ እና ጉዳዩን ለመፍታት ተገቢ ጥረት አድርገው ስምምነት ላይ መድረስ ያልቻሉበት አጨቃጫቂ ጉዳይ ነው።
- 7) “**ሞግዚት**” ማለት በኢትዮጵያ የፌዴራል ወይም የክልል ፍርድ ቤት በጽሁፍ በተሰጠ ውሳኔ መሰረት ለአንድ ህጻን ወይም በህግ አቅም የለውም ተብሎ ለተወሰነ ሰው ውሳኔዎችን ለመወሰን ህጋዊ ስልጣን የተሰጠው ሰው ነው።

- 8) “የመለያ ዝርዝሮች” ማለት ለሲም ካርድ ምዝገባ አላማ አንድ ተመዝጋቢ ለቴሌኮምዩኒኬሽን አፕሬተር ወይም ለተፈቀደለት ወኪል፣ ሻጭ ወይም አከፋፋይ የሚሰጠው ዝርዝር መረጃ ነው።
- 9) “ብሔራዊ የደንበኞች መዝገብ” ማለት በቴሌኮምዩኒኬሽን አፕሬተሮች ስር ያለን የተመዝጋቢ የመረጃ ቋት ለማዋሃድ እና ለማጣጣም አላማ ሲባል ባለስልጣኑ የሚጠይቀው የደንበኞች መረጃ ነው።
- 10) “የግል መረጃ” ማለት ማንነቱን ወይም ማንነቷን፣ አድራሻ ወይም የስልክ ቁጥር እና/ወይም የትራፊክ እና የሂሳብ አከፋፈል መረጃ እና/ወይም ሌላ የግል መረጃ ያካተተ የተመዝጋቢውን ማንነት መለየት የሚያስችል የግል መረጃ እና መዝገብ ነው።
- 11) “የተተኪ ምዝገባ” ማለት በህግ በሚወከል ሰው አማካኝነት ትክክለኛውን ተመዝጋቢ ተክቶ የሚደረግ ምዝገባ ነው።
- 12) “ምዝገባ” ማለት የአንድን ሰው የመለያ ዝርዝር በመጠቀም በቴሌኮምዩኒኬሽን አፕሬተሩ ወይም ወኪል፣ ሻጭ ወይም አከፋፋይ ደንበኛ አድርጎ የመመዝገብ ሂደት ነው።
- 13) “ሲም ካርድ” ማለት የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ደንበኛ አገልግሎት ለማግኘት ከሚጠቀምበት የሞባይል ስልክ ቀፎ ወይም ሌላ መሳሪያ ጋር ተገጥሞ ከቴሌኮሙኒኬሽን ስርዓቱ ጋር በማገናኘት ደንበኛው የቴሌኮሙኒኬሽን ግንኙነት እንዲያደርግ እና እንዲቀበል እንዲሁም የቴሌኮሙኒኬሽን ስርዓቱን የደንበኛውን ማንነት እና መረጃ ለይቶ እንዲያውቅ የሚያስችል የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ደንበኛ ማንነት መለያ ነው።
- 14) “ደንበኛ” ማለት የባለፍቃዱን የአገልግሎት መሰጫ ስምምነት በመፈረም ወይም በባለፍቃዱ የቀረቡትን የውል ሁኔታዎች በመቀበል እና ተገቢውን ክፍያ ለተወሰነ ጊዜ በመክፈል የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት የሚያገኝ ማንኛውም ሰው ነው።
- 15) “ማገድ” ማለት በቴሌኮምዩኒኬሽን አፕሬተር የሚቀርቡ የቴሌኮምዩኒኬሽን አገልግሎቶችን ተጠቃሚው በግዚያዊነት አንዳያገኝ ማቋረጥ ነው።
- 16) “የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር” ማለት የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ለመስጠት በአዋጁ መሰረት በባለስልጣኑ ፈቃድ የተሰጠው ተቋም ነው።
- 17) “የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር የመረጃ ቋት” ማለት የቴሌኮምዩኒኬሽን አፕሬተሩ የደንበኞችን የምዝገባ መረጃ ያካተተ የተመዝጋቢ የመረጃ ቋት ነው።

3. አላማ

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ (“ኢትዮጵያ”) ውስጥ ለሚገኙ ሁሉም የሲም ካርድ ተጠቃሚዎች ምዝገባን እንዲሁም በባለስልጣኑ የሚተዳደረው ብሔራዊ የደንበኞች መዝገብን ለመቆጣጠር፣ ለማስተዳደር እና ለመምራት የሚያስችል የቁጥጥር ማዕቀፍ ማዘጋጀት ነው።

4. የተፈጻሚነት ወሰን

- 1) ምንም እንኳን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ኔትዎርክ ላይ የሮሚንግ ተጠቃሚዎች ቢኖሩም ይህ መመሪያ በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ሲምካርዶችን ለተጠቃሚዎች የሚሸጡ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች፣ የተፈቀደለቸው ወኪሎች፣ ሻጮች፣ እና አከፋፋዮች እንዲሁም በሃገሪቱ ውስጥ

ባሉ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራዊቶች ጥቅም ላይ የዋለ ሲም ካርድ ተጠቃሚዎች ላይ ተፈጻሚነት ያለው ሲሆን በውጪ ሃገራት የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራዊቶች የተሰጡ ሲምካርዶችን የሚጠቀሙ ተጠቃሚዎች ላይ ግን ተፈጻሚ አይሆንም፡፡

- 2) ይህ መመሪያ የደንበኛን መረጃ ደህንነቱ በተረጋገጠ የመረጃ ቋት ውስጥ በማስቀመጥ የደንበኛን መረጃ ለመጠበቅ አላማ የሚገነቡ የቴሌኮምዩኒኬሽን አፕራዊቶች የመረጃ ቋት ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡፡

ክፍል ሁለት

ብሔራዊ የደንበኞች መዝገብ

5. ብሔራዊ የደንበኞች መዝገብ

- 1) ባለስልጣኑ የተመዘገቡ የደንበኞች መረጃን በሙሉ የሚያከማች ብሔራዊ የደንበኞች መዝገብ የሚባል ማዕከላዊ የመረጃ ቋት ያደራጃል እንዲሁም ጥበቃ ያደርጋል፡፡
- 2) ባለስልጣኑ፡
 - ሀ) ደህንነቱ በተጠበቀ በራሱ ቦታ ላይ ብሔራዊ የደንበኞች መዝገብ ያደራጃል፤
 - ለ) ለደንበኞች መረጃ ማከማቻ የሚሆኑ ስርዓቶችን ያደራጃል፤
 - ሐ) የቴሌኮምዩኒኬሽን አፕራዊቶች የደንበኛውን መረጃ ከመዘገብ ከሰባ ሁለት (72) ሰዓታት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ከእያንዳንዱ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራዊቶች የደንበኛን መረጃ ይቀበላል፤ ወቅታዊ ያደርጋል፡፡ እና፤
 - መ) የመረጃ ቋቱን ለምርመራ ወይም አለመግባባቶችን ለመፍታት ብቻ ደህንነቱን በጠበቀ መልኩ ይደርሳል፡፡

6. ብሔራዊ የደንበኞች የመረጃ ቋት ተደራሽነት

ባለስልጣኑ በብሔራዊ የደንበኞች መዝገብ ውስጥ የሚገኘውን የደንበኞችን መረጃ ሚስጥራዊነቱ በከፍተኛ ሁኔታ በተጠበቀ መልኩ ሊይዘው እና ጥበቃ ሊያደርግለት የሚገባ ሲሆን ማንኛው ሰው ወይም ተቋም ከባለስልጣኑ ወይም በፍርድቤት ትህዛዝ ካልሆነ በስተቀር የደንበኞችን መረጃ መድረስ አይችልም፡፡

ክፍል ሶስት

የሲም ካርድ ምዝገባ

7. የሲም ካርድ ምዝገባ ሂደት

1. ደንበኞችን መመዝገብ የሚችሉት የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራዊቶች ወይም ፈቃድ የተሰጣቸው ወኪሎች፣ ሻጮች ወይም አከፋፋዮች ብቻ ናቸው፡፡
2. ፈቃድ ያገኙ ወኪሎች፣ ሻጮች እና አከፋፋዮች የደንበኝነት ተመዝጋቢዎችን ለመመዝገብ እና ሲም ካርዶችን ለመስጠት የሚያስችል የጽሑፍ ማስረጃ ከቴሌኮሙኒኬሽን አፕራዊቶች ሊያገኙ ይገባል፡፡
3. የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራዊቶች የሚከተሉትን የኤሌክትሮኒክ ሰነዶች መያዝ አለባቸው፡፡
 - ሀ) ሲም ካርዶችን የመስጠት እና /ወይም የማስተዳዳር ሚና በተሰጣቸው ተቋማት የተቀጠሩ የተፈቀደላቸው ሰራተኞችን የተመለከተ የተፈረመ የአድራሻ መረጃ እና የፈቃድ ቅጾች፤

ለ) የተፈቀደላቸው ወኪሎች፣ ሻጮች እና አከፋፋዮች የቴሌኮሚኒኬሽን ኦፕሬተር ሲሆኑ ካርድ የማከፋፋል ፈቃድ ከቴሌኮሚኒኬሽን ኦፕሬተር ለማግኘት አድራሻቸውን የተመለከቱ መረጃዎች እና የፈቃድ ቅጾችን ጨምሮ የሚከተሉ መረጃዎችን ማቅረብ አለባቸው፡

i) የንግድ ሥራ ፈቃድ;

ii) የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ;

iii) የቤት ቁጥርን ፣ ቀበሌን ፣ ወረዳን ፣ ክፍለ ከተማን እና ክልልን ጨምሮ የንግድ ሥራው በአካል የሚገኝበት ቦታ፤

iv) የተንቀሳቃሽ ስልክ ቁጥር እና የኢሜል አድራሻ; እና

v) ግንኙነት የሚፈጽም ሰው/ሰዎች የመታወቂያ ካርድ።

ሐ) በድጋሚ ለማሰራጨት ዓላማ ለተወካዮች እና ለንግድ አጋሮች የተሸጡ ሁሉንም ሲምካርዶች ዝርዝር ወቅታዊ ያደርጋል ፡፡

4) የቴሌኮሚኒኬሽን ኦፕሬተር ፈቃድ የተሰጣቸውን የሲም ካርዶች የሽያጭ ዝርዝር በየወሩ ለባለሥልጣኑ ማቅረብ አለበት ፡፡

5) የቴሌኮሚኒኬሽን ኦፕሬተር፡-

ሀ) በቴሌኮሚኒኬሽን ኦፕሬተር ዳታቤዝ ውስጥ ሁሉንም የተመዘገቡ የደንበኞችን መረጃ በዲጂታል የመረጃ ቋት ማቋቋም እና መጠበቅ እንዲሁም የተሻሻለውን የቴሌኮሚኒኬሽን ኦፕሬተር ዳታቤዝ የቴሌኮሚኒኬሽን ኦፕሬተር የደንበኝነት ተመዝጋቢ መረጃ ከተመዘገበበት ጊዜ ጀምሮ በሰባ ሁለት (72) ሰዓቶች ውስጥ ለባለሥልጣኑ ማሳወቅ፤እና፤

ለ) በባለሥልጣኑ ካልተጠየቀ ወይም በሕግ ወይም በፍርድ ቤት ትእዛዝ ካልተጠየቀ በስተቀር የተመዝጋቢ መረጃን ተደራሽ ያለማድረግ፤

ሃላፊነት አለበት፡፡

8. የደንበኝን ሲም ካርድ ለመመዝገብ የሚያስፈልጉ መረጃዎች እና ሰነዶች

1) የሲም ካርድ ምዝገባ ለማከናወን የሚከተለው ዝቅተኛ የመረጃ እና ሰነዶች መስፈርቶች ያስፈልጋሉ፡-

ሀ) ሙሉ ስም ሆኖ በመኖሪያ መታወቂያ ካርድ፣ በመንጃ ፈቃድ ወይም ፓስፖርት ላይ በተመዘገበው መልኩ፤

ለ) ዜግነት

ሐ) የትውልድ ዘመን

መ) ጾታ

ሠ) መገኛ ቦታ

ረ) የፖሊታ ኢድራሻ እና

ሰ) ማንኛውም አካላዊ ሁኔታን መሰረት ያደረገ ዳታ

2) አንድ ደንበኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለ ኔትዎርክ ውስጥ በስሙ የተመዘገበ ሌላ ሲም ካርድ ያለው አንደሆነ ይህ ቁጥር በቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ዳታቤዝ ውስጥ መመዝገብ ይኖርበታል ።

3) በአሳዳጊ ጥበቃ ስር ያለ ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ ሲመዘገብ ዋና ወይም የተረጋገጠ የልደት የምስክር ወረቀት መቅረብ አለበት ።

4) ለንግድ ሥራ ከተመዘገቡ የሚከተሉትን ሰነዶች መቅረብ አለባቸው ፡-

ሀ) የድርጅት ማህተም ወይም የስራ አስኪያጅ ወይም የእለትተአለት የአስተዳዳሪ ስራ የሚያከናውን ሰው ማህተም ያረፈበት የንግድ ስራ ስያሜን የያዘ ደብዳቤ፤

ለ) የንግድ ሥራ ፈቃድ ቅጂ እና የተመደበው የግብር መክፈያ ቁጥር; እና

ሐ) አገልግሎቱን የሚገዛው ሰው መታወቂያ ካርድ ።

5) በዚህ አንቀፅ መሰረት የተሰጠ የደንበኝነት መረጃ ላይ የተደረጉ ለውጦችን ለቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ወይም ለተፈቀደ ወኪል ፣ ለሻጭ ወይም ለአከፋፋይ ለውጡ በተደረገ በሰባት (7) የሥራ ቀናት ማሳወቅ አለበት።

6) ማንኛውም ሰው ሆነ ብሎ ለቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ወይም ለተፈቀደ ወኪል ፣ ለሻጭ ወይም ለአከፋፋዮች ትክክለኛ ያልሆነ መረጃን ያቀረበ እንደሆነ ይህንን መመሪያ እንደጣሰ ይቆጠራል ።

9. በቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ፣ በተፈቀደ ወኪሎች ፣ በአከፋፋዮች እና በሻጮች የሚጠየቁ የማረጋገጫ መስፈርቶች

1) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ወይም የተፈቀደ ወኪል ፣ ሻጭ ወይም አከፋፋይ የደንበኝነት ተመዝጋቢ ምዝገባ ዝርዝሮችን ለማጣራት የሚከተሉትን ሰነድ ይጠይቃል፡-

ሀ) የኢትዮጵያ ዜጎች

(i) ትክክለኛ የመኖሪያ መታወቂያ ካርድ;

(ii) ትክክለኛ የመንጃ ፈቃድ; ወይም

(iii) ትክክለኛ ፓስፖርት;

ለ) ትውልደ ኢትዮጵያዊያን

(i) ትክክለኛ ፓስፖርት ፣ ወይም

(ii) ትክክለኛ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ ።

ሐ) ለውጪ ዜጎች

i) በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንደ ነዋሪ ዲፕሎማቶች የተመደቡ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት -

(ሀ) ትክክለኛ ፓስፖርት; እና

(ለ) ትክክለኛ የዲፕሎማቲክ መታወቂያ ካርድ ።

ii) በኢትዮጵያ የሚኖሩ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ያልሆኑ የውጭ ዜጎች

(ሀ) ትክክለኛ ፓስዎርድ; እና

(ለ) በኢትዮጵያ መንግሥት የተሰጠ አፈሴላዊ የቅጥር ደብዳቤ ወይም

ሐ) በኢትዮጵያ መንግሥት የተሰጠ የመኖሪያ ፈቃድ

መ) ጎብኝዎች

i) ትክክለኛ ፓስዎርድ; እና

ii) አካባቢያዊ አድራሻ (በሚያስፈልግበት ጊዜ የሚቆዩበት ቦታ) እና በጉብኝቱ ወቅት ጎብኚውን ማግኘት የሚቻልበትን የስልክ ቁጥር ::

ሠ) የግል፣ የመንግስት፣ የውጭ መንግሥታዊ ያልሆኑ እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች እና ተቋማት

i) የድርጅት ማህተም ወይም የስራ አስኪያጅ ወይም የአለት ተአለት የአስተዳዳሪ ስራ የሚያከናውን ሰው ማህተም ያረፈበት የንግድ ስራ ስያሜን የያዘ ደብዳቤ፤

ii) የንግድ ሥራ ፈቃድ ቅጅ;

iii) የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር እና

iv) አገልግሎቱን የሚገዛ ሰው መታወቂያ ካርድ ::

10. የተመዘጋቢ መረጃን መመዝገብ እና ማዘመን

1) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች እና የተፈቀደ ወኪሎች ፣ ነጋዴዎች እና አከፋፋዮች

ሀ) በባለሥልጣኑ የተዘጋጀውን ቅጽ በመጠቀም ደንበኛ ይመዘግባሉ፤

ለ) የደንበኛውን ዝርዝር የምዝገባ መረጃ በቴሌክትሮኒክ ወይም በቅጽ ላይ ይሞላሉ፤

ሐ) አንድ ሰው በቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ወይም ወኪሉ ፊት በአካል እንዲቀርብ ይጠይቃሉ፤ ወይም ፣

መ) የተመዘገበ የውክልና ስልጣን ይጠይቃሉ ::

2) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች

ሀ) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 8 መሠረት በቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር የመረጃ ቋት ውስጥ የተገኘውን መረጃ ወቅታዊ የማድረግ፤

ለ) በቴሌክትሮኒክ መንገድ የተገኘውን የምዝገባ ዝርዝር ደህንነቱ በተጠበቀ መንገድ እና በሚስጥር የመያዝ፤ እና

ሐ) በብሔራዊ የደንበኝነት ምዝገባ መዝገብ ውስጥ የሚገኙ የደንበኝነት ምዝገባ ዝርዝሮችን ወቅታዊነት የማካተት፤ ሃላፊነት አለበት::

11. ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆች ምዝገባ

1) የሲም ካርድ ምዝገባ ማከናወን የሚፈልግ ለአካለመጠን ያልደረሰ ልጅ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 9 እና 10 ላይ እንደተመለከተው የአሳዳጊውን አግባብነት ያለው የመታወቂያ ዝርዝር አያይዞ መቅረብ አለበት፤

- 2) የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር ወይም ተወካዩ ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅን ለሲም ካርድ ደንበኝነት ሲመዘገብ ልጁ የተወለደበትን ቀን በዚህ አንቀጽ ንሁስ አንቀጽ 1 መሰረት ይመዘግባል ፡፡
- 3) በዚህ አንቀጽ መሰረት ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ ሲም ካርድ ሲያወጣ አብሮ የተመዘገበ ሞገዚት ልጁ 18 ዓመት እስኪሞላው ድረስ ሲም ካርዱ በስሙ እንደተመዘገበ እና ደንበኛ እንደሆነ ይቆጠራል፡፡
- 4) ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ አሥራ ስምንት (18) ዓመት ከመሙላቱ ከአንድ ወር በፊት የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሩ ለአካለመጠን አንደደረሰ ሰው እንዲመዘገብ ያሳውቀዋል እንዲሁም ምዝገባውን ማስታወቂያው በተሰጠው በሶስት(3) ወራት ውስጥ ካልተመዘገበ/ካልተመዘገበች የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቱ እንደሚታገድ ጨምሮ ያሳውቀዋል ፡፡

12. የተተኪ ምዝገባ

በዚህ መመሪያ በአንቀጽ 11 መሠረት ከተፈቀደው በስተቀር የትኛውም ሲም ካርድ በተተኪ አማካኝነት አይመዘገብም ፡፡

13. የሲም ካርድ ባለቤትነትን ስለማስተላለፍ

- 1) በአንድ ሰው ስም የተመዘገበውን የሲም ካርድ ባለቤትነት እንዲተላለፍ ጥያቄ በሚቀርብበት ጊዜ ፤ የሲም ካርዱ ባለቤት ሲም ካርዱን ለመጠቀም ማቆም መፈለጉን እና የሲም ካርዱን ጥቅሞች ፤ አጠቃቀም እና ተጠያቂነት ለሌላ ሰው ለማስተላለፍ መፈለጉን ለሚመለከተው የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር ማመልከቻ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡
- 2) በዚህ አንቀጽ ንሁስ አንቀጽ 1 መሰረት ማመልከቻ ሲቀርብ፤ የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር በዚህ መመሪያ በአንቀጽ 8 ፣ 9 እና 10 የተመለከቱትን የምዝገባ መስፈርቶች ተግባራዊ ያደርጋል፡፡

14. ለባለስልጣኑ ተደራሽነት መስጠት

ባለስልጣኑ የቁጥጥር ፍተሻን ማከናወን እንዲችል እንዲሁም የዚህ የቁጥጥር ህግን ውጤታማ በሆነ መንገድ ተግባራዊ መደረጉን እንዲያረጋግጥ የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሩ ያሉትን ሥርዓቶችን፣ ግቢዎች ፣ ተቋማት ፣ ፋይሎች ፣ መዝገቦች እና ሌሎች መረጃዎችን አስመልክቶ ለባለስልጣኑ ደራሽነት መስጠት አለበት፡፡

15. ያልተመዘገቡ ሲም ካርዶችን ስለማገድ እና ማሳወቂያ ስለመስጠት

የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር-

- 1) ይህ መመሪያ በወጣ በስድሳ (60) የሥራ ቀናት ውስጥ ያልተመዘገበ የሲም ካርድ ተጠቃሚን በሙሉ በዚህ መመሪያ ድንጋጌዎች መሰረት የማይመዘገብ ከሆነ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶችን እንደሚያግድ ማሳወቅ አለበት ፡፡
- 2) ያልተመዘገቡ የሲም ካርድ ተጠቃሚዎችን ለማሳወቅ እና ለመመሪያው ተገዢ እንዲሆኑ የሚከተሉትን መንገዶች ተግባራዊ ይደረጋል፡-
 - ሀ) አጭር የመልእክት አገልግሎት ላልተመዘገበ የስልክ ቁጥር መላክ;
 - ለ) የፊደላዊ እና የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በመጠቀም ማሳወቂያ ማሰራጨት;

ሐ) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ሲም ካርድን በሚሸጡ በሁሉም ጣቢያዎች ላይ ማስታወቂያ መለጠፍ;

መ) የብሔራዊ ስርጭት መብቶች ባሉት ጋዜጣ ላይ ማስታወቂያ ማተም; ወይም ፤

ሠ) በቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ድረ ገጽ እና በይፋዊ ማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ላይ ማሳሰቢያዎችን እና ማስታወቂያዎችን ማተም፤

3) ያልተመዘገበ የሲምካርድ ተጠቃሚ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ አንድ ድንጋጌ መሠረት የተሰጠ ማስታወቂያን ተከትሎ ይህን መመሪያ የማያከብር ከሆነ፤ የሚጠቀምበት ሲም ካርድ ይታገዳል ፡፡

4) የታገደ የሲም ካርድ ባለቤት የሆነ ደንበኛ የዚህን መመሪያ አሟልቶ ከተገኘ፤ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሩ የሲም ካርድ እገዳውን ያነሳለታል፡፡

ከፍል አራት

ፈቃድ ባላቸው ወኪሎች ፣ አከፋፋዮች እና ሻጮች የሚደረግ የሲም ካርዶች ሽያጭ

16. የተፈቀደለት ወኪል ፣ ሻጭ እና አከፋፋይ ስለ መጠቀም

1) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ሲም ካርዶችን ወይም ከሞባይል ስልክ ጋር የተሰራ ሲም ካርድ፣ ሲም ካርድ የሚወስዱ ተንቀሳቃሽ የኮሙኒኬሽን መሣሪያዎችን ለመሸጥ እና ለማሰራጨት የተፈቀደለት ወኪል ፣ ሻጭ ወይም አከፋፋይ ሊጠቀም ይችላል ፡፡

2) ተነቃይ ሲም ካርድ ወይም ከሞባይል ጋር አብሮ የተሰራ ሲም ካርድ፣ ሲም ካርድ የሚወስዱ ተንቀሳቃሽ የኮሙኒኬሽን መሣሪያዎችን የሚሸጥ ወይም የሚያከፋፍል የተፈቀደለት ወኪል ፣ ሻጭ ወይም አከፋፋይ ከሚመለከተው የቴሌኮም አፕሬተር የጽሁፍ ማስረጃ ሊያቀርብ ይገባል ፡፡

3) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች የዚህን መመሪያ ሲም ካርድ ምዝገባ መስፈርቶች ማሟላቱን ለማረጋገጥ ለእርሱ የሚሰሩ የተፈቀደላቸውን ወኪሎች ፣ አከፋፋዮች እና ሻጮች ላይ በየወሩ ተገቢውን ምርመራ ያከናውንባቸዋል፡፡

17. ለተፈቀደላቸው ወኪሎች ፣ ለሻጮች እና ለአከፋፋዮች የተቀመጡ መስፈርቶች

እያንዳንዱ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር በአንቀጽ 16 ንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት የተጠቀሰው የተፈቀደለት ወኪል ፣ ሻጭ እና አከፋፋይ በዚህ መመሪያ ላይ በአንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ (3) (ለ) ላይ የተዘረዘሩትን አስፈላጊ መረጃዎች ማቅረባቸውን ያረጋግጣል ፡፡

18. የሩብ ዓመት ሪፖርት ስለማቅረብ

እያንዳንዱ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር በየሩብ ዓመቱ ለባለሥልጣኑ የተፈቀደላቸው ወኪሎች ፣ ነጋዴዎች እና አከፋፋዮች ዝርዝር ማቅረብ አለበት፡፡

ከፍል አምስት

ሲም ካርዶች አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ ፣ ከአገልግሎት ውጪ ማድረግ እና መተካት

19. ሲም ካርዶች አገልግሎት እንዲሰጡ ዝግጁ ማድረግ

- 1) የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሩ በዚህ መመሪያ መሠረት የደንበኛውን ዝርዝር እስካልተመዘገበ ድረስ በቴሌክትሮኒክ የግንኙነት ስርዓቱ ላይ ሲም ካርድን ፣ ከሞባይል ስልክ ጋር ተያይዞ የተሰራ ሲም ካርድ፣ ሲም ካርድ የሚወስዱ ተንቀሳቃሽ የኮሙኒኬሽን መሳሪዎችን አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ የለበትም፡፡
- 2) በዚህ መመሪያ መሰረት ሲምካርድ ፣ ከሞባይል ጋር ተያይዞ የተሰራ ሲም ካርድ፣ ሲም ካርድ የሚወስዱ ተንቀሳቃሽ የኮሙኒኬሽን መሳሪዎች ዝርዝሮችን በቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሩ የመረጃ ቋት ውስጥ አገልግሎት መስጠት በሚችሉበት መንገድ መቀመጥ አለባቸው፡፡
- 3) በዚህ መመሪያ ውስጥ በተጠቀሰው መሠረት ያልተመዘገበ ማንኛውም አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ሲም ካርድ ፣ ከሞባይል ስልክ ጋር ተያይዞ የተሰራ ሲምካርድ፣ ሲምካርድ የሚወስዱ ተንቀሳቃሽ የኮሙኒኬሽን መሳሪዎችን እንዳልተመዘገቡ ተቆጥረው አገልግሎት እንዳይሰጡ ይደረጋል ፡፡

20. የሲም ካርዶች ከአገልግሎት ውጪ ማድረግ

- 1) የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር በሚከተሉት ሁኔታዎች የደንበኝነት ተመዝጋቢ ሲም ካርድን አገልግሎት ያቋርጣል፡-
 - ሀ) ለደንበኛው የሚሰጠው አገልግሎት ለሦስት (3) ወር ሲታገድ ፤
 - ለ) ደንበኛው ሲጠየቅ፤
 - ሐ) የውክልና ስልጣን ያለው አካል ሲጠይቅ፤
 - መ) ያልተከፈሉ ቀሪ ሂሳቦችን ለመሰብሰብ የተደረጉት ጥረቶች ሁሉ ካልተሳኩ ፤
 - ሠ) የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር ወይም ባለሥልጣኑ ደንበኛው ሲም ካርዱን ለማውጣት ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ የሰጠ እንደሆነ ፤
 - ረ) የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር ወይም ባለሥልጣኑ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 27 መሠረት ጥሰት መከሰቱን ያረጋገጡ እንደሆነ ፤
 - ሰ) ደንበኛው ሲም ካርዱን ለስድስት (6) ወሮች እንዳልተጠቀመ ያረጋገጠ እንደሆነ እና ደንበኛው ሲምካርዱ በተከታታይ ከዘጠና (90) ቀናት በላይ ነገር ግን ከአስራ ሁለት (12) ወራት ለማይበልጥ ጊዜ አገልግሎት እንደማይሰጥ አስቀድሞ ካላሳወቀ፤ ወይም;
 - ሸ) የደንበኛው የቤተሰብ አባል ወይም ህጋዊ ወኪል የደንበኛውን መሞት የሚሳይ የሞት የምስክር ወረቀት ሲያቀርብ፡፡
- 2) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 8 ላይ የተመለከተው ቢኖርም ፣ ደንበኛው ለሲም ካርድ ምዝገባ የሐሰት መረጃ ማቅረቡን አግባብ ስልጣን ያለው የመንግስት ተወካይ ለባለስልጣኑ ሲያስታውቅ ባለሥልጣኑ ስለአቤቱታው እና ስለተመዝጋቢው ሲም ካርድ መሰረዝ እቅድ ለቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሩ ማሳወቅ አለበት ፡፡
- 3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት መረጃው ለባለሥልጣኑ ሲሰጥ የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር ሲም ካርዱን ፣ ከሞባይል ጋር ተያይዞ የተሰራ ሲም ካርድ ወይም ሲም ካርድ የሚወስዱ ተንቀሳቃሽ የኮሙኒኬሽን

መሳሪዎችን አገልግሎት ከማቋረጡ በፊት ቅሬታው ለቀረበበት ደንበኛ በጉዳዩ ዙሪያ የመሰማት እድል ይሰጠዋል፡፡

- 4) ሲም ካርድ፣ ከሞባይል ጋር ተያይዞ የተሰራ ሲምካርድ ወይም ሲምካርድ የሚወስዱ ተንቀሳቃሽ የኮሙኒኬሽን መሳሪዎችን አገልግሎት ሲቋረጥ፤ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር አግባብነት ያለውን የደንበኛን መዝገብ ለሦስት (3) ወራት ይዞ መቆየት አለበት፡፡
- 5) ሲም ካርድ፣ ከሞባይል ጋር ተያይዞ የተሰራ ሲም ካርድ ወይም ሲም ካርድ የሚወስዱ ተንቀሳቃሽ የኮሙኒኬሽን መሳሪዎች አገልግሎት የተቋረጠበት ደንበኛ፤ የተቋረጠበት ቁጥር የሚገኝ ከሆነ ተመሳሳዩን ቁጥር ለማግኘት ምዝገባን በማከናወን ማመልከቻውን ሊያቀርብ ይችላል ፡፡

21. የጠፋ ፣ የተሰረቀ ፣ የተበላሸ ሲም ካርድ ስለ መተካት

የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር የሲም ካርዱን ምዝገባ እና የባለቤትነት መብት በማረጋገጥ፤ የጠፋውን ፣ የተሰረቀውን ወይም የተበላሸውን ሲም ካርድ ይተካል ፡፡

22. ከአገልግሎቱ ውጪ የተደረጉ ቁጥሮችን የተመለከቱ ሪፖርቶችን በየሩብ ዓመቱ ስለ ማቅረብ

የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር የተቋረጡ እና የታገዱ የደንበኝነት ዝርዝሮችን በተመለከተ በየሩብ ዓመቱ ለባለሥልጣኑ ሪፖርት ማቅረብ አለበት እንዲሁም የመረጃ ቋቹን ወቅታዊ ማድረግ አለበት፡፡

ከፍል ስድስት

አለመግባባት መፍቻ

23. የባለስልጣኑ ግዥቶች ላይ ያለ የመከራከር መብት

- 1) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር በባለስልጣኑ ቅጣቱ ከተጣለበት ቀን ጀምሮ ባሉ በሰዓት (7) የስራ ቀናት ውስጥ ውሳኔው በድጋሚ እንዲታይለት ለባለስልጣኑ ጥያቄውን በጽሁፍ የማቅረብ መብት አለው ፡፡
- 2) ባለሥልጣኑ በጽሁፍ የቀረበውን ጥያቄ ተከትሎ ለቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ከሃያ (20) ባልበለጠ የስራ ቀናት ውስጥ፤
- ሀ) ውሳኔ ላይ ለመድረስ የሚያስችሉ ተጨማሪ መረጃዎች ከቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር በመጠየቅ ፤
- ለ) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሩን ይግባኝን የተቀበለ እንደሆነ ወይም ፤
- ሐ) ባለሥልጣኑ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሩን ጥያቄ ውድቅ በማድረግ በባለሥልጣኑ የክርክር አፈታት መመሪያ በተቀመጠው አሠራር መሠረት አለመግባባቱን እንዲፈታ ለቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሩ መብቶቹን እንዲጠቀም በማሳወቅ ፡፡

ምላሽ መስጠት ይኖርበታል፡-

ክፍል ሰባት

የደንበኞች መረጃ ደህንነት እና ምስጢራዊነት

24. የደንበኞች መረጃ ደህንነት እና ሚስጥራዊነት

የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር-

- 1) የደንበኞች የምዝገባ ዝርዝሮች ደህንነታቸውን እና ሚስጥራዊነታቸውን ለማረጋገጥ ሁሉንም ምክንያታዊ እርምጃዎች ይወስዳል;
- 2) ይህ መመሪያ በሥራ ላይ ከዋለ በኋላ በሰላሳ (30) ቀናት ውስጥ የደንበኞች ምዝገባ ዝርዝሮች ደህንነት እና ሚስጥራዊነት ለማረጋገጥ የተወሰዱትን እርምጃዎችና ሂደቶች ለባለስልጣኑ ያሳውቃል ፤
- 3) ባለሥልጣኑ በየጊዜው በሚጠይቀው መሠረት በአፕሬተር ዳታቤዝ ውስጥ የሚገኘው የደንበኛ ዝርዝር መረጃን ትክክለኛነት እና እውነተኛነት ያረጋግጣል ፤
- 4) በመረጃ ቋት ላይ ማንኛውንም የደንበኝነት ለውጦችን በየወሩ ለባለሥልጣኑ ያሳውቃል፤
- 5) የደንበኝነት ተመዝጋቢ መረጃን ምሉኑን የሚጎዳ ማንኛውንም የመረጃ መጣስ፣ ጥሰቱ ከታወቀበት ጅምሮ በሰባት (7) የሥራ ቀናት ውስጥ ለባለስልጣኑ ያሳውቃል፤ እና
- 6) በዳታ ጥሰቱ የተጎዱ ደንበኞችን ስለሁኔታው ማሳወቅ እና እንዴት ጥሰቱን ማስተካከል እንደሚችሉ መመሪያን ይሰጣል፡፡

ክፍል ስምንት

ሕግ ማስፈጸም እና ሕግ ማክበር

25. ሕግ ማክበር

ባለሥልጣኑ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሩ በአዋጁ እና ለዚህ መመሪያ ድንጋጌዎች ተገዢ ሆኖ መስራቱን ይቆጣጠራል ፡፡

26. ሕግ ማስፈጸም

- 1) ባለስልጣኑ በዚህ መመሪያ፣ አዋጁ እና ባለስልጣኑ ያጸደቃቸውን መመሪያዎችን መሰረት በማድረግ የደራሽነት አቅራቢ ወይም የደራሽነት ጠያቂ የዚህን መመሪያ ድንጋጌዎች ጥሷል ብሎ ከወሰነ፤ በአዋጁ አንቀጽ 52 መሰረት እርምጃ የሚወስድ ሲሆን እርምጃው የገንዘብ ቅጣት ወይም ካሳ ሊሆን ይችላል፡፡
- 2) የዚህ አንቀጽ ንሁስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ባለስልጣኑ የሚያስቀምጣቸው መፍትሄዎች እና ቅጣቶች በአዋጁ አንቀጽ 52(6) መሠረት ፈቃድ ስለመሰረዘ፣ እገዳ እና ሌሎች የአስተዳደር እርምጃዎች እና ቅጣቶች እንዲሁም የቅጣት መጠኖች ለመወሰን በወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ መሠረት ይሆናል፡፡

ክፍል ዘጠኝ

ልዩ ልዩ

27. ይህን መመሪያ ስለ መጣስ

የዚህ መመሪያ ድንጋጌዎች እና መስፈርቶች አለማክበር ይህን መመሪያ አንደመጣስ ይቆጠራል፡፡

28. ቅጣት

ባለሥልጣኑ በቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ወይም በተፈቀደላቸው ወኪሎቻቸው፣ ሻጮች እና አከፋፋዮች ላይ የሚከተሉት ሁኔታዎች ሲኖሩ የገንዘብ ቅጣት ይጥላል፡-

- 1) መመሪያው በሚያስቀምጠው መሰረት የተረጋገጠ የደንበኛን ዝርዝር መረጃ በቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር የመረጃ ቋት ላይ ያልመዘገብ፣ መሰረዝ ያለበትን ያልሰረዘ እና ያልያዘ አንደሆነ፤
- 2) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር የመረጃ ቋትን ወቅታዊ ሳይደርግ፣ መረጃ ሳይዝ ፣ ሳይመዘግብ ሲሆን ካርዱን ስራ ያስጀመረ ከሆነ ፤
- 3) አንድ ተመዝጋቢ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 8 ላይ የተዘረዘሩትን ሁሉንም መስፈርቶች አሟልቶ ሳለ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሩ አገልግሎቱን ለመስጠት ፈቃደኛ ካልሆነ፤
- 4) በዚህ መመሪያ መሠረት የተመዝጋቢውን ግላዊነት መጠበቅ ካልቻለ፤ እና
- 5) የዚህን መመሪያ ማንኛውንም ክፍል ጥሶ ከተገኘ ፡፡

29. ማሻሻያ

ባለሥልጣኑ አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመመካከር እና ከአዋጁ ድንጋጌዎች ጋር በተጣጣመ ሁኔታ በማናቸውም ጊዜ ይህንን መመሪያ ማሻሻል ይችላል፡፡

30. መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ

ይህ መመሪያ ከሐምሌ 2 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናል ፡፡

አዲስ አበባ ሐምሌ 2 ቀን 2013 ዓ.ም

ኢንጂነር ባልቻ ሬባ

ዋና ዳይሬክተር

የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን



የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን
ETHIOPIAN
COMMUNICATIONS AUTHORITY

SIM CARD REGISTRATION DIRECTIVE

No. 799/2021

JULY 2021
ADDIS ABABA

SIM CARD REGISTRATION DIRECTIVE

WHEREAS, it is found Important to develop a legal framework that governs the general conditions governing the use of SIM cards;

UNDERSTANDING that it is necessary to properly identify the conditions, under which the SIM card is issued, terminated and suspended;

CONVINCED that it is crucial to develop a regulatory framework to monitor, administer and manage the National Subscription Records;

NOW, THEREFORE, the Authority hereby issues this SIM Card Registration Directive in accordance with Communications Service Proclamation No. 1148/2019 Articles 6(2), 51(2) and 54(2).

PART ONE GENERAL

1. Short Title

This Directive may be cited as the “SIM Card Registration Directive No. 799/ 2021.”

2. Definitions

In this Directive, unless the context otherwise requires:

- 1) **“Activate”** means to allow a Subscriber to have full access to a Telecommunications Operator’s network service, including the ability to make and receive calls, to send and receive short message services and other services normally provided by a Telecommunications Operator.
- 2) **“Authorized Agent,” “Dealer” or “Distributor”** means a person appointed or contracted by a Telecommunications Operator to carry out the registration of Subscribers under this Directive.
- 3) **“Authority”** means the Ethiopian Communications Authority established under Article 3 of the Proclamation.
- 4) **“Consent Form”** means a form that the Telecommunications Operator or its Authorized Agent presents to Subscribers with terms and conditions of service, and where the Subscriber knowingly accepts to proceed with the service acquisition process.
- 5) **“Deactivate”** means to disable a Subscriber’s access to Telecommunications Services provided by a Telecommunications Operator.
- 6) **“Dispute”** means an issue in contention between licensees, a consumer and a licensee, where one or both parties is aggrieved by the decision and/or conduct of the other, and the parties have failed to reach an amicable resolution after due effort has been made.
- 7) **“Guardian”** means any person who, in a written decision by an Ethiopian federal or state court, is legally recognized as having legal capacity to make decisions on behalf of a child or legally classified as a disabled person.
- 8) **“Identification Details”** means details given by a Subscriber to a Telecommunications Operator or an Authorized Agent, Dealer, or Distributor for the purpose of registration of a SIM Card.

- 9) **“National Subscriber Registry”** means information concerning Subscribers that the Authority shall require for the purpose of consolidating and harmonizing the database of Subscribers maintained by Telecommunications Operators.
- 10) **“Personal Information”** means the private information and records relating to a Subscriber leading to identify such Subscriber including his or her identity, address, or telephone number and/or traffic and billing data and/or other personal information.
- 11) **“Proxy Registration”** means registration on behalf of a Subscriber by a person who legally represents the actual Subscriber.
- 12) **“Registration”** means the process of recording the Identification Details of a person as a Subscriber by a Telecommunications Operator or an Agent, Dealer or Distributor.
- 13) **“SIM Card”** means the Subscriber Identity Module (SIM) which is an independent electronically-activated device designed for use in conjunction with a telecommunication apparatus to enable the user of the telecommunication apparatus to transmit and receive communications by providing access to telecommunications systems and enabling such telecommunications systems to identify the particular SIM and its installed information.
- 14) **“Subscriber”** means any person who receives Telecommunications Services and pays the corresponding fees for a certain period of time by virtue of an agreement that he or she enters into or accepts the terms set forth by a Telecommunications Operator.
- 15) **“Suspend”** means to temporarily disable a Subscriber’s access to Telecommunications Services provided by a Telecommunications Operator.
- 16) **“Telecommunications Operator”** means an entity authorized by the Authority pursuant to the Proclamation to provide Telecommunications Service.
- 17) **“Telecommunications Operator Database”** means a Subscriber information database containing registration information of Subscribers who are customers of the Telecommunications Operator.

3. Objective

To provide a regulatory framework for the registration of all SIM Card users, and for the control, administration, and management of the National Subscriber Registry managed by the Authority, in the Federal Democratic Republic of Ethiopia (“Ethiopia”).

4. Scope of Application

- 1) This Directive shall apply to all Telecommunications Operators and their Authorized Agents, Dealers, and Distributors who sell SIM Cards to Subscribers for use in Ethiopia and all persons who use a SIM Card issued by and registered with the Telecommunications Operator in Ethiopia but shall not extend to users of SIM Cards issued by foreign Telecommunications Operators, notwithstanding those users who are roaming on the network of a Telecommunications Operator in Ethiopia.
- 2) This Directive further applies to all Telecommunications Operators who shall establish a Telecommunications Operator Database where its purpose is to store Subscriber information in a secure database to protect the Subscriber’s information.

PART TWO
NATIONAL SUBSCRIBER REGISTRY

5. National Subscriber Registry

- 1) The Authority shall establish and maintain a database of all registered Subscribers' information in a central database referred to as the "National Subscriber Registry."
- 2) The Authority shall:
 - a) Host the National Subscriber Registry in a secure location on its premise;
 - b) Provide a platform for the storage of Subscriber information;
 - c) Receive and update a Subscriber's information from each Telecommunications Operator within seventy-two (72) hours of the Telecommunications Operator's registration of the Subscriber's information; and,
 - d) Securely access the database for inspection solely to address inquiries or to resolve disputes.

6. Access to the National Subscriber Database

The Authority shall hold and protect the Subscriber information contained in the National Subscriber Registry on a strictly confidential basis and no person or entity shall be authorized to access any Subscriber information without the permission of the Authority or required by a court order.

PART THREE
SIM CARD REGISTRATION

7. SIM Card Registration Process

- 1) A Telecommunications Operator or Authorized Agent, Dealer, or Distributor shall be the only entity permitted to register a Subscriber.
- 2) Authorized Agents, Dealers, and Distributors shall have written evidence of authorization to register a Subscriber and issue SIM Cards from Telecommunications Operators.
- 3) A Telecommunications Operator shall maintain electronic records of the following:
 - a) Contact information and consent forms signed for all its authorized employees employed by the entity directly tasked with issuing and/or managing SIM Cards;
 - b) Contact information and consent forms signed by Authorized Agents, Dealers, and Distributors which includes, but not limited to, the following information that shall be submitted to the Telecommunications Operator in order to be authorized by the Telecommunications Operator to distribute SIM cards:
 - i). Business License;
 - ii). Taxpayer Identification Number (TIN);
 - iii). Physical location of the business including House Number, Kebele, Woreda, Zone, Sub-City and Region;
 - iv). Mobile number and e-mail address; and,
 - v). Identification card of contact person(s).
 - c) Continually updated list of all SIM Cards sold to its agents and partners for redistribution.

- 4) A Telecommunications Operator shall, on a monthly basis, submit to the Authority a verified list of authorized sales of SIM Cards.
- 5) A Telecommunications Operator shall:
 - a) Establish and maintain a database of all registered Subscribers' information digitally in a Telecommunications Operator's Database and submit an updated Telecommunications Operator Database to the Authority within seventy-two (72) hours of the Telecommunications Operator's registration of the Subscriber's information; and,
 - b) Restrict access to Subscriber information unless requested by the Authority or required by a court order.

8. Information and Documents Required to Register a Subscriber SIM Card

- 1) The following minimum information and documents shall be required for a SIM card registration:
 - a) Full name as it appears on a residence identification card, a driver license, or passport;
 - b) Nationality;
 - c) Date of birth;
 - d) Gender;
 - e) Physical address;
 - f) Postal address (where applicable);
 - g) Recent photograph; and,
 - h) Any biometric data, if available.
- 2) Where a Subscriber has another SIM Card registered to his or her name on a network within Ethiopia, that number shall be registered in the Telecommunications Operator's Database;
- 3) If registering a minor under the care of a Guardian, an original or a certified birth certificate must be presented;
- 4) If registering for a business, the following documents shall be presented:
 - a) A letter that includes the name of the business duly signed with a corporate stamp or seal by the managing director or the person who is responsible for the day-to-day management of the statutory body;
 - b) A copy of the business license and the assigned TIN number; and,
 - c) Identification card of the person procuring the service.
- 5) All information provided under this Article that include changes in Subscriber information shall be communicated to the Telecommunications Operator or the Authorized Agent, Dealer, or Distributor within seven (7) working days of the change taking place.
- 6) Anyone who knowingly provides false information to a Telecommunications Operator or an Authorized Agent, Dealer, or Distributor during the registration process will be in breach of this Directive.

9. Verification Requirements by Telecommunications Operator, Authorized Agents, Dealers, and Distributors

- 1) A Telecommunications Operator or an Authorized Agent, Dealer, or Distributor shall require the following document to verify the registration details of a Subscriber:
 - a) Citizens of Ethiopia:
 - a) A valid residence identification card;
 - b) A valid driver's license; or,
 - c) A valid passport.
 - b) Foreign nationals of Ethiopian origin:
 - a) A valid passport; or,
 - b) A valid Ethiopian Origin Identification Card.
 - c) Non-Ethiopians:
 - i). Members of the diplomatic community categorized as resident diplomats by the Ethiopian Ministry of Foreign Affairs:
 - a) A valid passport; and,
 - b) A valid diplomatic identity card.
 - ii). Non-Diplomatic Foreign Citizens and Nationals Residing in Ethiopia
 - a) A valid passport;
 - b) An official employment letter; or,
 - c) Residence permit issued by the Government of Ethiopia.
 - d) Visitors:
 - i). A valid passport; and,
 - ii). A local address (including and where applicable, a commercial establishment providing accommodation), and contact phone number where the visitor can be reached during the visit.
 - e) Private, government, Foreign Non-Government- and Not-for-Profit Organizations and Institutions:
 - i). A letter that includes the name of the business and duly signed with a corporate stamp or seal by the managing director or the person who is responsible for the day-to-day management of the statutory body;
 - ii). A copy of the business license;
 - iii). An assigned TIN number; and,
 - iv). Identification card of the person procuring the service.

10. Registering and Updating Subscriber's Information

- 1) Telecommunications Operators and Authorized Agents, Dealers, and Distributors shall:
 - a) Register a person as a Subscriber using a common form that is provided by the Authority;

- b) Enter the registration details provided by a person in an electronic or physical form;
 - c) Require a person to appear before the Telecommunications Operator or its Agent in person; or,
 - d) Require a registered Power of Attorney.
- 2) Telecommunications Operators shall:
- a) Update the information obtained pursuant to Article 8 of this Directive in its Telecommunications Operator's Database;
 - b) Maintain the registration details obtained in an electronic medium in a secure and confidential manner. and,
 - c) Include such Subscriber registration details for updates in the National Subscriber Registry.

11. Registration of Minors

- 1) A minor who wishes to register a SIM Card shall be accompanied by his or her Guardian possessing relevant Identification Details as provided in Articles 9 and 10 of this Directive;
- 2) The Telecommunications Operator or agent shall record the date of birth of the minor when registering the minor's SIM Card pursuant to Sub-Article (1) of this Article.
- 3) A Guardian accompanying a minor for the purposes of registering a minor's SIM Card under this Article shall be registered as the Subscriber of that particular SIM Card until the minor attains the age of eighteen (18);
- 4) Within not less than one (1) month prior to the minor attaining the age of eighteen (18), the Telecommunications Operator shall advise the minor to register as an adult and shall inform the minor that his or her Telecommunications Services shall be suspended if he or she fails to comply within three (3) months of such notice;

12. Proxy Registration

There shall be no Proxy Registration of any SIM Card except as otherwise permitted under Article 11 of this Directive.

13. Transfer of Ownership of a SIM Card

- 1) When requesting a transfer in ownership of a SIM Card registered in a person's name, a Subscriber shall make an application to the relevant Telecommunications Operator informing the Telecommunications Operator of his or her intention to cancel the use of the SIM Card and to transfer the benefits, use, and liability of the SIM Card to a particular person.
- 2) When considering such an application under Sub-Article (1) of this Article, the Telecommunications Operator shall apply the registration requirements provided in Articles 8, 9, and 10 of this Directive.

14. Providing Access to the Authority

A Telecommunications Operator shall grant the Authority access to its system, premises, facilities, files, records, and other data to enable the Authority to undertake regulatory audit and ensure the effective compliance of this regulation at any given time.

15. Suspension of Unregistered SIM Card and Notification

A Telecommunications Operator shall:

- 1) Notify all its unregistered SIM Card users of its intentions to suspend the Telecommunications Services if the unregistered Subscriber does not comply with the provisions of this Directive within sixty (60) working days of the coming into force of this Directive.
- 2) Use the following methods to notify unregistered SIM card users and request compliance by:
 - a) Sending a Short Message Service (SMS) to the unregistered phone number;
 - b) Broadcasting the request on established radio and television channels;
 - c) Posting a notice at all outlets that sell the SIM card of the Telecommunications Operator;
 - d) Printing a notice on a newspaper with national circulation rights; or,
 - e) Publishing notices and postings on the Telecommunication Operator's website and official social media pages.
- 3) Suspend the SIM Card of an unregistered SIM Card user if the unregistered SIM card user fails to comply with this Directive following notifications provided under Sub-Article (1) of this Article.
- 4) A Telecommunications Operator shall reactivate a suspended SIM Card where a Subscriber is found to have complied with these Directives.

PART FOUR

SALE OF SIM CARDS BY AUTHORIZED AGENTS, DEALERS, AND DISTRIBUTORS

16. Use of an Authorized Agent, Dealer, and Distributor

- 1) A Telecommunications Operator may use an Authorized Agent, Dealer, or Distributor to sell and distribute SIM Cards or a built-in SIM Card mobile telephone or SIM-enabled mobile communication equipment or device.
- 2) An Authorized Agent, Dealer, or Distributor who sells and distributes a detachable SIM card or built-in SIM Card mobile telephone or SIM-enabled mobile communication equipment or device shall have written evidence of authorization from the respective Telecommunications operator.
- 3) A Telecommunications Operator shall inspect its Authorized Agent, Dealers, and Distributors on a monthly basis to ensure compliance with SIM card registration requirements of this Directive.

17. Requirements for Authorized Agents, Dealers, and Distributors

Every Telecommunications Operator shall ensure that an Authorized Agent, Dealer, and Distributor referred to under Sub-Article (2) of Article 16 provide the required information as listed in Sub-Article (3)(b) of Article 7 of this Directive.

18. Submission of Quarterly Reports

Every Telecommunications Operator shall, on a quarterly basis, submit to the Authority a verified list of its Authorized Agents, Dealers, and Distributors.

PART FIVE
ACTIVATION, DEACTIVATION AND REPLACEMENT OF SIM CARDS

19. Activation of SIM Cards

- 1) A Telecommunications Operator shall not activate a SIM Card, built-in SIM Card mobile telephone or SIM-enabled mobile communication equipment or device on its electronic communication system unless the Telecommunications Operator has registered the Subscriber's details pursuant to this Directive.
- 2) The details of a registered SIM Card, built-in SIM Card mobile telephone or SIM-enabled mobile communication equipment or device shall be kept active in the Telecommunications Operator's database as stipulated in this Directive.
- 3) Any activated SIM Card, built-in SIM Card mobile telephone or SIM-enabled mobile communication equipment or device that is not registered as stipulated in this Directive shall be considered unregistered and shall be deactivated.

20. Deactivation of SIM Cards

- 1) A Telecommunications Operator shall deactivate a Subscriber's SIM Card where:
 - a) Service to the Subscriber has been suspended for a period of three (3) months;
 - b) Upon request by the Subscriber;
 - c) Upon request of a Power of Attorney;
 - d) All efforts to collect outstanding balances have not been successful;
 - e) The Telecommunications Operator or the Authority establish that the Subscriber has provided false information when registering his or her SIM Card;
 - f) The Telecommunications Operator or the Authority establish that a breach has occurred as specified in Article 27 of this Directive;
 - g) The Telecommunications Operator establishes that the Subscriber has not used the SIM Card for six (6) months unless the Subscriber has notified the Telecommunications Operator that such SIM Card will remain idle for more than ninety (90) calendar days consecutively but not exceeding a period of twelve (12) months from the date of notification.; or
 - h) A family member or Authorized Agent of the Subscriber presents a death certificate of the Subscriber.
- 2) Notwithstanding Article 8 of this Directive, where an authorized government representative informs the Authority that a Subscriber has provided false information for registration of a SIM Card, the Authority shall notify the Telecommunications Operator of the complaint and the intended deactivation of the Subscriber's SIM Card.
- 3) Where information under Sub-Article (2) of this Article has been provided to the Authority, a Telecommunications Operator shall give the Subscriber against whom such information has been reported an opportunity to be heard before deactivating the SIM Card, built-in SIM Card mobile telephone or SIM-enabled mobile communication equipment or device;
- 4) Where a SIM Card, built-in SIM Card mobile telephone or SIM-enabled mobile communication equipment or device has been deactivated, the Telecommunications Operator shall retain the records of the relevant Subscriber for three (3) months;

- 5) A Subscriber whose SIM Card, built-in SIM Card telephone or SIM-enabled mobile communication equipment or device has been deactivated may resubmit a new request for registration of the same number subject to availability.

21. Replacement of a Lost, Stolen, or Damaged SIM Card

A Telecommunications Operator shall replace a lost, stolen, or damaged SIM Card upon verification of the original registration and ownership of the SIM Card.

22. Requirement to Submit Quarterly Reports on Deactivated Accounts

A Telecommunications Operator shall submit quarterly reports to the Authority of the record of deactivated and suspended Subscribers and shall update the Telecommunications Operator's Database accordingly.

**PART SIX
DISPUTE RESOLUTION**

23. Right to Dispute the Authority's Findings

- 1) A Telecommunications Operator has the right to dispute any fine imposed by the Authority by submitting the decision review request in writing to the Authority within seven (7) working days from the date of the imposed fine.
- 2) Following the written request, the Authority shall respond to the Telecommunications Operator not later than twenty (20) working days whether:
 - a) The Authority requires additional information from the Telecommunications Operator prior to reaching a decision;
 - b) The Authority has accepted the Telecommunications Operator's appeal; or,
 - c) The Authority has denied the Telecommunications Operator's request and shall inform the Telecommunications Operator's rights to seek resolution of the dispute in accordance with the procedures established in the Authority's Dispute Resolution Directive.

**PART SEVEN
SECURITY AND CONFIDENTIALITY OF SUBSCRIBERS' REGISTRATION DETAILS**

24. Security and Confidentiality of Subscriber Information

A Telecommunications Operator shall:

- 1) Take all reasonable steps to ensure the security and confidentiality of its Subscribers' registration details;
- 2) Notify the Authority of the steps taken and processes introduced to ensure the security and confidentiality of its Subscribers' registration details within thirty (30) days after this Directive comes into force;
- 3) Verify the accuracy and authenticity of information related to a Subscriber's details contained in its Operator's Database as required by the Authority from time to time;
- 4) Update the Authority, on a monthly basis, of any Subscriber changes to the Operator's Database;
- 5) Notify the Authority of any data breach that compromises Subscriber information within seven (7) working days from the discovery of the breach; and,

- 6) Notify the affected Subscribers of any data breach including instructions on how to manage the compromise.

PART EIGHT

COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

25. Compliance

The Authority shall monitor a Telecommunications Operator's compliance with the provisions of the Proclamation and this Directive.

26. Enforcement

- 1) Where the Authority, consistent with the provisions of this Directive, the Proclamation, and other instruments that the Authority may issue, determines that a Telecommunications Operator has violated the provisions of this Directive, it shall impose remedies pursuant to Article 52 of the Proclamation, that shall include fines or restitution.
- 2) Without prejudice to Article 28 of this Directive and Sub-Article (1) of this Article, the Authority's remedies and sanctions shall be guided by the Council of Ministers Regulation issued pursuant to Article 52(6) of the Proclamation that determines the types of infractions that would result in license revocation, suspension, and other administrative measures and stipulate the penalties and the amount of fines to be paid.

PART NINE

MISCELLANEOUS

27. Breach Under This Directive

Failure to comply with the provisions and requirements provided in this Directive shall result in a breach of this Directive.

28. Penalties

The Authority shall impose a penalty in the form of fines on a Telecommunications Operator or its Authorized Agents, Dealers, and Distributors where they:

- 1) Fail to capture, register, deregister or record the verified details of a Subscriber to the Telecommunications Operator's Database as required by this Directive;
- 2) Activate any SIM Card without capturing, registering, and updating the Telecommunications Operator's Database;
- 3) Refuse service to a Subscriber notwithstanding the fact that a Subscriber fulfils all the requirements as listed in Article 8 of this Directive;
- 4) Fail to protect the privacy of the Subscriber as required by this Directive; and,
- 5) Are found to be in breach of any part of this Directive.

29. Amendment

The Authority may, at any time, when it deems it necessary, amend this Directive by notifying all Telecommunications Operators in advance and conducting a stakeholder consultation process in line with the provisions of the Proclamation.

30. Effective Date

This Directive shall come into force on the 9th day of July 2021.

DONE AT ADDIS ABABA ON THE 9TH DAY OF JULY 2021

**ENGINEER BALCHA REBA
DIRECTOR GENERAL
ETHIOPIAN COMMUNICATIONS AUTHORITY**